



توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس)

اسم المقرر:	الفقه (8)
رمز المقرر:	٤.٢٠.١٤٢١
البرنامج:	البكالوريوس
القسم العلمي:	الشريعة
الكلية:	الشريعة والأنظمة
المؤسسة:	جامعة الطائف
نسخة التوصيف:	4
تاريخ آخر مراجعة:	١٤٤٦/٥/٢٠ هـ



جدول المحتويات

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:	٣
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:	٤
ج. موضوعات المقرر	٥
د. أنشطة تقييم الطلبة	١١
هـ. مصادر التعلم والمرافق:	١٢
و. تقويم جودة المقرر:	١٢
ز. اعتماد التوصيف:	١٣



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي

١. الساعات المعتمدة: (٤)

٤ ساعات

٢. نوع المقرر

أ -	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب -	☒ إجباري	☐ اختياري			

٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (السنة الرابعة / المستوى الثامن)

٤. الوصف العام للمقرر

- معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة باللعان والرضاع والنفقات والحضانة والجنايات والديات والقسامة .
- تنمية الملكة الفقهية لاستنباط أحكام المسائل وخاصة ما يُستجد منها .
- ربط الفقه بالواقع .
- استشعار عظمة الشريعة في اهتمامها بدم الفرد المسلم، والمحافظة على النفس البشرية

٥- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

فقه ٧

٦- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

٧. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالأحكام الخاصة باللعان والرضاع والنفقات والحضانة الجنايات والديات .

٢. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم تقليدي	٦٠	%١٠٠
٢	التعليم الإلكتروني		
٣	التعليم المدمج • التعليم التقليدي		

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	• التعليم الإلكتروني		
٤	التعليم عن بعد		

٣. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٦٠	٪١٠٠
٢	معمل أو إستوديو		
٣	ميداني		
٤	دروس إضافية		
٥	أخرى		
	الإجمالي		

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف الالب المصطلحات الواردة في موضوعات المقرر .	١ع	المحاضرات	المناقشات، الاختبارات
1.2	أن يعدد الشروط والأركان الواردة في موضوعات المقرر .	٢ع	المحاضرات	المناقشات، الاختبارات
1.3	أن يشرح الطالب آداب القضاء والدعوى والبيئات	٢ع	المحاضرات	المناقشات، الاختبارات
2.0	المهارات			
2.1	أن يحلل الطالب المسائل الفقهية المعطاة في موضوعات المقرر.	٣م	المحاضرات	المناقشات، الاختبارات
2.2	أن يصيغ الطالب أحكام مناسبة للمسائل الفقهية المعطاة في موضوعات المقرر .	٢م	المحاضرات	المناقشات، الاختبارات
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يتحلّى بالنزاهة وآداب الخلاف والأخلاقيات المهنية والأكاديمية	١ق	المحاضرات	المناقشات، الاختبارات

الرمز	نواتج التعلم	رمز نواتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.2	أن يمثل قيمة التعاون والعمل بروح الفريق.	ق ٢	المحاضرات	المناقشات، الاختبارات

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	حقيقة الحد، وأحكامه ، وتشمل: ١. الحدود: معناها، والفرق بينها وبين ما يشبهها. ٢. الدليل على مشروعية إقامة الحدود، والحكمة من إقامتها، والرد على الشُّبه المعاصرة حول إقامتها. ٣. شروط وجوب إقامة الحد. ٤. مسؤولية إقامة الحدود، وحكم الشفاعة فيها . ٥. كيفية الجلد، وذكر آدابه. ٦. وقت إقامة الحد على المريض والحامل، وما يترتب على موت المحدود، أو تلف جزء منه. ٧. ما يجب أو يسن في إقامة الحد. ٨. العفو عن الحدود. ٩. أسباب سقوط الحد. ١٠. أثر التوبة في سقوط الحد. ١١. درء الحدود بالشبهات: معناه، وحكمه، وضابطه، وأمثله. ١٢. حكم المقتول بحد من حيث غسله، والصلاة عليه، ودفنه. ١٣. اجتماع أكثر من حد في شخص واحد. ١٤. العقوبة بما زاد على الحد. ١٥. إعادة العضو المقطوع في حد بالوسائل الطبية الحديثة. حقيقة الزنا، وأحكامه ، وتشمل: ١. المراد بالزنا، وحكمه، وحكمة النهي عنه. ٢. شروط وجوب حد الزنا. ٣. معنى الإحصان في الزنا، وشروطه. ٤. طرق إثبات الزنا. ٥. حكم مَنْ أقر بالزنا ثم رجع. ٦. الشروط الواجب توافرها في الشهود على واقعة الزنا. ٧. رد شهادة الشاهد في واقعة الزنا، وعقوبته. ٨. عقوبة الزاني المحصن، وحكم الجمع بين الجلد والرجم. ٩. عقوبة الزاني غير المحصن. ١٠. المراد بالتغريب للزاني البكر رجلاً كان أو امرأة، وما يقوم مقامه في العصر الحاضر. ١١. حكم عمل قوم لوط، وبيان العقوبة فيه. ١٢. إتيان البهيمة، وعقوبة مَنْ يأتئها. ١٣. إتيان المرأة للمرأة (السحاق). ١٤. وطء الشبهة، والوطء بنكاح مختلف في صحته، أو مجمع على تحريمه، والوطء في الدبر أو الحيض، ووطء الميتة. ١٥. حكم إقامة الحد على المرأة إذا حملت وليس لها زوج أو سيد.	٦
٢	المراد بالقذف، وأحكامه ، وتشمل : ١. القذف: المراد به، وحكمه، وحكمة النهي عنه.	٦

	٢. هل حد القذف حق لله تعالى أو حق للعباد؟ وما يترتب على ذلك. ٣. ألفاظ القذف الصريحة، وألفاظه الكنائية. ٤. الفرق بين القذف الصريح والتعريض بالقذف. ٥. معنى الإحصان للمقذوف، وشروط الإحصان. ٦. حد القذف. ٧. شروط إقامة الحد على القاذف. ٨. عقوبة مَنْ قذف أهل بلدة أو جماعة لا يُتصور الزنا منهم، سواء قذفهم بكلمة أم بكلمات، وطالبوا بالحد جماعة أو أفراداً. ٩. وقت قيام الوارث مقام المقذوف في المطالبة بإقامة الحد على القاذف. ١٠. الأحكام المتعلقة بتكرار القذف، سواء أكان قبل الحد أم بعده. ١١. حكم قبول شهادة القاذف بعد توبته. ١٢. حكم قذف الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وحكم قذف زوجات النبي وما يترتب على ذلك. حقيقة المسكر، وأحكامه ، ويشمل: ١. تعريف الخمر، والفرق بينه وبين النبيذ، وحكم شرب المسكر، وحكمة النهي عنه. ٢. قاعدة: (كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام). ٣. حكم شرب المسكر للتداوي، وتعاطي الأدوية المشتعلة على الكحول. ٤. حد شارب المسكر. ٥. شروط وجوب إقامة الحد على شارب المسكر. ٦. استخدام المسكر في الطعام ونحوه، وهل يحد مَنْ أكل منه؟ ٧. كيفية ثبوت الحد على شارب المسكر. ٨. ثبوت حد شرب المسكر بالقرائن. ٩. استخدام المخدرات والحشيش والمفترات. ١٠. النبيذ: تعريفه، وما يجوز شربه منه، وما لا يجوز.	
٦	حقيقة السرقة، وأحكامها ، وتشمل: ١. السرقة: المراد بها، والألفاظ ذات العلاقة؛ كالاختلاس والنهب والجود والغصب . ٢. حكم قطع يد السارق، وحكمته. ٣. شروط وجوب قطع يد السارق. ٤. سرقة ما يشترك فيه الناس من الماء والكأ ونحوه. ٥. الأموال المسروقة: أنواعها، وأحكامها. ٦. قدر نصاب السرقة وقيمه بالعملة الحالية. ٧. مَنْ سرق نصاباً ثم ملك المسروق قبل رفعه للحاكم، ومَنْ ملك المسروق بعد رفعه للحاكم. ٨. اشتراك جماعة في سرقة نصاب فأكثر. ٩. صور الاشتراك في السرقة، والفرق بينها. ١٠. الحرز المعتبر، وتطبيقاته المعاصرة. ١١. السرقة من الحرز، والسرقة من دون حرز. ١٢. مَنْ دخل الحرز وأتلف المال فيه، ومن أخرجه منه. ١٣. السرقة المباشرة أو بواسطة غير مكلف؛ كالصبي والمجنون. ١٤. السرقة مما ليس له حرز؛ كالسرقة من المسجد، والسرقة من النخيل والشجر في الطريق، وسرقة الضيف من مال مضيفه، ونحوه. ١٥. السرقة التي فيها شبهة: معناها، وصورها، وأحكامها. ١٦. السرقة ممن سرق منه أو غصب منه ماله. ١٧. الأحكام المتعلقة بتكرار السرقة، سواء أكان قبل الحد أم بعده. ١٨. ما تثبت به السرقة، والحكم فيما لو اختلف الشهود في وصف السرقة. ١٩. صفة قطع اليد في السرقة.	٣
٦	حقيقة الحراية، وأحكامها ، وتشمل: ١. حكم الحراية مع الأدلة. ٢. شروط قيام وصف الحراية بالشخص. ٣. تفصيل عقوبة المحارب إذا قُدر عليه وقد قُتل، أو جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، أو أخذ المال ولم يقتل، أو لم يقتل ولم يأخذ المال.	٤

٤. عقوبة المحارب (المُعِين) في القتل أو القصاص فيما دون النفس.
 ٥. حكم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه.
 ٦. قتل الغيلة: معناه، وصوره، وأحكامه.
 ٧. دفع الصائل على النفس أو العرض أو المال، وما يترتب على ذلك من أحكام.
 ٨. الإعانة على دفع الصائل.
 ٩. أحكام القتال في الفتنة.
 ١٠. قتل مَنْ وجد يزني بمَحْرَمه.
 ١١. ضمان مَنْ اطلع على بيت من ثقب فرماه صاحب الدار بشيء فأصاب عينه أو غيرها.
- حقيقة البغاة، وأهم الأحكام المتعلقة بهم ، ويشمل:**

١. البغاة: المراد بهم، والفرق بينهم وبين الخوارج.
 ٢. حكم قتال البغاة.
 ٣. ما يفعله الإمام قبل قتالهم.
 ٤. أحكام الاستعانة بالكفار لحرب البغاة.
 ٥. أحكام البغاة بعد الظفر بهم، وحكم أسراهم من الرجال والنساء.
 ٦. ضمان ما تلف حال قتال أهل البغي من نفس أو مال.
 ٧. أحكام قتل أهل العدل، وقتل أهل البغي.
- معنى الردة، وأهم الأحكام المتعلقة بها ، ويشمل:**

١. الردة: معناها، وحكمها.
٢. الفرق بين المرتد والكافر الأصلي.
٣. حكم قتل المرتد.
٤. ما تحصل به الردة، وطرق ثبوتها.
٥. الشروط اللازمة لثبوت الردة، وإقامة حدها.
٦. حكم مَنْ جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة جهلاً أو عناداً.
٧. حكم مَنْ سب الله تعالى أو رسوله أو استهزأ بهما جاداً أو هازلاً، وحكم توبته.
٨. معنى المعصومين، وحكم استحلال قتلهم أو أخذ أموالهم (بلا شبهة ولا تأويل).
٩. حكم استنابة المرتد ومدتها قبل قتله.
١٠. حكم قتل المرتد من غير إذن الإمام أو نائبه.
١١. حكم مَنْ ارتد أو أسلم وهو سكران أو مجنون.
١٢. معنى الزنديق، وحكم توبته، وحكم توبة مَنْ تكررت رده.
١٣. كيفية توبة المرتد.
١٤. ما يترتب على ردة المرتد من أحكام.
١٥. الحكم في أهل بلدة ارتدوا كلهم.
١٦. الأحكام المتعلقة بالساحر والسحر، والفرق بين السحر، والكهانة، والتنجيم.

معنى التعزير، وأحكامه ، ويشمل:

١. التعزير: معناه، ومحلّه، وحكم إقامته، والحكمة من مشروعيته.
 ٢. أمثلة للأفعال التي توجب التعزيرات في الشرع قديماً وحديثاً.
 ٣. عدد الجلد في التعزير.
 ٤. التعزير بغير الجلد، وأمثله.
 ٥. التعزير بالقتل.
 ٦. التعزير بأخذ المال وإتلافه.
 ٧. التعزير بالحبس أو بالتعويق.
 ٨. بدائل السجن.
 ٩. التأديب: ضوابطه، وتطبيقاته.
 ١٠. الأحوال التي يضمن فيها المعزر.
 ١١. نوازل: عقوبة تهريب المخدرات في المملكة العربية السعودية، وترويجها، وتصنيعها.
 ١٢. استعراض صور معاصرة للتعزير، وبيان حكمها.
- الأحكام المتعلقة بالأغذية الحيوانية والنباتية وتشمل:**

١. الأصل في الأطعمة والأشربة، وضوابط ما يحل منها وما يحرم.
٢. أسباب التحريم لما حرم من الأطعمة.

	٣. الحيوان المحرم لعينه ابتداءً، والحيوان المحرم لسبب وارد عليه. ٤. الأصل في ميتة البحر مع الدليل، والفرق بين الحيوان البحري والبرمائي. ٥. الأنفحة ودخولها في تركيب الأطعمة، وأثر ذلك. ٦. الجلالة: المراد بها، وحكمها. ٧. التفريق في الحكم بين السباع وغيرها من الحيوانات. ٨. الحيوان المتولد من مأكول وغيره: مثاله، وحكمه. ٩. الفواسق من الحيوانات، وحكم قتلها، والحكمة منه. ١٠. الحيوانات المستخبثة: المراد بها، والتمثيل لها. ١١. ما يكره من الأطعمة. ١٢. الزروع والثمار مما تسقى بالماء النجس، أو بمياه الصرف الصحي، أو بسمد بنجاسة. ١٣. أكل المحرمات عند الاضطرار. أحكام الأشربة ، وتشمل: ١. تناول الخمر. ٢. تخلل الخمر: المراد به، وحكمه. ٣. ضابط الاضطرار الذي يبيح تناول المحرم. ٤. مقدار ما يحل للمضطر تناوله، وحكم التزود للمضطر. ٥. آداب الشرب. ٦. أحكام الضيافة في الإسلام. المسكرات والمخدرات والمفترات والمنشطات: أنواعها، وأمثلتها، وحكمها.	
٦	معنى الزكاة، وأهم أحكامها ، وتشمل: ١. الزكاة: المراد بها، وحكمها، وحكمتها. ٢. شروط الزكاة. ٣. ضابط ما تحله الزكاة. ٤. زكاة المجنون والسكران والطفل. ٥. الشروط المعتبرة بألة الذبح، وما يجب قطعه عند الذبح. ٦. الأساليب الحديثة في الزكاة، وأحكامها. ٧. التفريق بين معنى الذبح والنحر، وبين الحيوان الذي يذبح والذي ينحر، وأثر العكس بينهما. ٨. التمييز بين زكاة الحيوان البحري، والحيوان البري. ٩. أحكام ترك التسمية على الذبيحة عند الذبح. ١٠. آداب الذبح، وما يكره فعله عند الذبح، وما يحرم. ١١. الذبائح التي لا تحلها الزكاة؛ كالذبح لغير الله، وذبيحة المجوسي ونحوه. ١٢. حكم الذبائح واللحوم المستوردة. الأحكام المتعلقة بالصيد ، وتشمل: ١. ضابط الصيد، وحكمه، ومتى تعامل بهيمة الأنعام معاملة الصيد ؟ ٢. شروط حل الصيد. ٣. الموقوفة: معناها، وبيان ما تخلف عنها من شروط حل الصيد. ٤. التفريق بين إدراك الصيد حيًّا، وإدراكه متحركاً حركة المذبح. ٥. ما يشترط في الجارحة. ٦. أحكام القصد والتسمية عند إرسال الآلة أو الجارحة. ٧. الحالات التي يحرم فيها ممارسة الصيد.	٦
٦	حقيقة اليمين، وأحكامها ، وتشمل : ١. اليمين: المراد بها، وحكمها. ٢. الحلف المشروع وغيره. ٣. الألفاظ التي تتعقد بها اليمين، ومتى تكون؟ وما يترتب على ذلك. ٤. التمييز بين الألفاظ التي تخرج مخرج اليمين، والألفاظ التي تخرج مخرج النذر. ٥. حكم الأيمان التي لا يذكر فيها الحالف اسم الجلالة. ٦. أنواع اليمين، والتمثيل لكل نوع، وبيان حكمها، وأثر الكفارة فيها. ٧. شروط وجوب كفارة اليمين.	٧

	٨. التورية في اليمين، والتعريض فيها. ٩. معنى الاستثناء في اليمين، وأحكامه، ويشمل: ١٠. الاستثناء في اليمين: المراد به، وأمثله، وأثره على اليمين مع الدليل. ١١. شروط الاستثناء المؤثر على اليمين، مع التمثيل. ١٢. الأثر المترتب على فصل الاستثناء عن اليمين، والاستثناء بنية القلب دون النطق. ١٣. حكم الاستثناء بصيغة النذر في الطلاق. حقيقة الحنث في اليمين، وأهم الأحكام المتعلقة بها ، وتشمل: الحنث في اليمين: المراد به، وحكمه، والكفارة المترتبة على ذلك ١. مقدار الإطعام في كفارة اليمين، وصفة الكسوة المجزئة بما يتوافق مع الألبسة الحالية. ٢. ترتيب الصيام في الكفارة. ٣. حكم تقديم الكفارة على الحنث. ٤. الحكم فيما لو أتى الحالف بما حلف عليه ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً. ٥. حكم الكفارة في الأيمان المحرمة. صور تعدد الأيمان، وأهم أحكامها ، وتشمل: ١. التمثيل للصور المتنوعة لتعدد الأيمان. ٢. التمثيل للفرق بين مَنْ حلف بيمين واحدة على أفعال متعددة، وبين مَنْ حلف بأيمان متكررة على فعل واحد، وبين مَنْ حلف بأيمان متكررة على أفعال متعددة. ٣. حكم الكفارة فيمن حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثيرة فحنث. ٤. حكم الكفارة فيمن كرر الأيمان على أفعال مختلفة. ٥. الحكم فيمن حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة. ٦. حكم الكفارة فيمن حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله عز وجل. أهم أحكام النية في الأيمان وتشمل: ١. أحكام النية في أيمان الدعوى وغيرها. ٢. ترتيب ما يرجع إليه في تفسير اليمين. الأحكام المترتبة على الأيمان المشتملة على الأسماء (الشرعية والحقيقية والعرفية). النذر: المراد به، وحكم إنشائه، وحكم الوفاء به. ١. ما يشترط لصحة النذر من جهة الناذر. ٢. أنواع النذور، مع الأمثلة، وذكر ما يجب عليه فيها. ٣. أقسام النذر، وحكم الكفارة في كل قسم، مع التمثيل. ٤. ما يجب على من نذر التصديق بماله كله أو معظمه. ٥. أحكام النذر المتعلقة بالصيام أو الاعتكاف، أو الصدقة. ٦. ما يتحقق به النذر المطلق في العبادات. ٧. من نذر شيئاً ثم عجز عن الإتيان به. ٨. الانتقال إلى غير ما نذر.	
٦	حقيقة القضاء ، وولاية القاضي ، ويشمل : ١. القضاء : المراد به، والفرق بينه وبين الإفتاء والحسبة ، وأنواع القضاء ، والفرق بينها. ٢. أهمية القضاء ، وحكمه ، وحكم توليه ، وحكم طلبه. ٣. مسؤولية الإمام في تولية القضاء ، واختيارهم . ٤. ولاية القضاء ، وألفاظ التولية ، وأنواع ولاية القضاء ، واختصاص القاضي ، ورزقه ، وعزله . شروط القاضي ومواصفاته : ١. شروط القاضي وكيفية اختيار القاضي عند انعدام هذه الشروط أو بعضها ، ومقارنة ذلك مع نظام القضاء السعودي. ٢. إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين ، أو برأي معين. ٣. التحكيم : معناه ، وأنواعه ، وما ينفذ فيه. ٤. استقلال القضاء : معناه، والأمور التي تساعد على تحقيقه.	٨

	٥. تصنيف درجات التقاضي ، والمقارنة بينها ، واستخدام التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية أنموذجاً. آداب القاضي ، وتشمل: ١. آداب القاضي العامة ، وآدابه في مجلس القضاء. ٢. الأحوال التي يحرم القضاء فيها ، وعلة التحريم فيها. ٣. حكم أخذ القاضي للرشوة والهدية ، وحكم بيع القاضي وشرائه. ٤. ما ينبغي أن يفعله القاضي أول مباشرته العمل. طريق الحكم ، وصفته ، ويشمل: ١. معنى الحكم القضائي ، والمراد بطريق الحكم ، وصفته. ٢. تحديد المقدم من الخصمين في الدعوى. ٣. أحكام سماع البينة ، والحكم بموجبها. ٤. عمل القاضي عند إقرار المدعى عليه ، أو إنكاره. ٥. قضاء القاضي بعلمه. ٦. مكان إقامة الدعوى ، والقاضي المختص بها. ٧. ما يعمل به القاضي عند عدم وجود بينة للمدعي. نقض الحكم القضائي : المراد به، وحكمه ، والصلة بينه وبين مصطلحات : " الرجوع والتمييز والاستئناف " ، وطرق الاعتراض على الأحكام القضائية.	
٦	تقنين الأحكام ، وأحكامه : ١. تقنين الأحكام : المراد به، وحكم الأخذ به. ٢. تنفيذ الأحكام : المراد به، وأحكامه، وآدابه. ٣. مراحل النظر في القضية في التنظيم القضائي السعودي. القسمة، وأنواعها، وطريقتها ، وتشمل: ١. القسمة : المراد بها، وحكمها، وأنواعها. ٢. ضابط ما يقسم قسمة تراض، وما يشترط لصحتها، وبعض الأمثلة عليها. ٣. ضابط قسمة الإيجاب، وسبب تسميتها، وما يشترط للحكم بالإيجاب فيها، وتوصيفها ، وسرد الأمثلة عليها. ٤. ما يشترط في القاسم، وما يتقاضاه من أجرة. طريقة القسمة، وأحكامها، ونماذج تطبيقية. حقيقة الدعاوى وأهم أحكامها ، وتشمل : ١. الدعوى: المراد بها، وأركانها وشروط صحتها، وحكم إنشائها. ٢. التمييز بين المدعي والمدعى عليه، ومن تصح منه الدعوى والإنكار. ٣. أنواع الدعوى، وإجراءات نظر الدعوى، والآداب المطلوبة فيها. ٤. أحكام الدعوى على الغائب عن مجلس الحكم، والحكم عليه. ٥. الدعاوى الكيدية: المراد بها، وصورها، وأحكامها. البيانات ، وأهم أحكامها : ١. البينة: المراد بها، ومن تطلب منه، والأدلة على ذلك. ٢. بينة الخارج وبينة الداخل، وسبب تسميتهما بذلك، وتحديد المقدم منهما. ٣. تعارض البيانات.	٩
٦	أ - الشهادات وأحكامها : ١. معنى الشهادات ، منزلتها ، والحكمة من مشروعيتها ، وأنواعها . ٢. تحمل الشهادة وأداؤها . ٣. كتمان الشهادة وأخذ الأجرة والجعل عليها .	١٠

٤. طرق العلم ، وما يُشترط لعد الاستفاضة طريقاً من طرق العلم ، وذكر ما تصح الشهادة عليه بالاستفاضة ، وما لا تصح .
 ٥. شروط صحة الشهادة بحسب اختلاف المشهود به .
 ٦. شروط من تقبل شهادتهم .
 ٧. شهادة الصبيان .
 ٨. تزكية الشهود .
 ٩. تحليف الشهود .
 ١٠. موانع قبول الشهادة ، وعدد الشهود .
 ١١. الشهادة على الشهادة ، وما يُشترط للحكم بها .
 ١٢. رجوع شهود المال ، وشهود القصاص والحد والآثار الناشئة عن ذلك .
- ب- اليمين :**
١. المراد بها ، والحكمة من مشروعيتها ، وشروطها .
 ٢. الحقوق التي تكون فيها اليمين ، والحقوق التي لا تكون فيها .
 ٣. اليمين المشروعة في الخصومة ، وأحوال تغليظ اليمين وكيفيته .
 ٤. امتناع المدعى عليه عن اليمين المغلظة .
 ٥. بينة المدعي إذا حضرتت بعد يمين المدعى عليه .
 ٦. النكول عن اليمين ، المراد به ، وأقسامه ، وشروطه .
 ٧. القضاء بالنكول : المراد به ، وأحكامه .
 ٨. حكم القضاء بالشاهد واليمين .
 ٩. ما يُقضى فيه بالشاهد واليمين .
- ج - الإقرار وأحكامه :**
١. المراد به ، وحجيته ، وشروطه .
 ٢. ما يصح به الإقرار من الألفاظ ، وحكم من وصل الإقرار بما يسقطه .
 ٣. حكم الإقرار في مرض الموت .
 ٤. الإقرار بالمجمل ، والاستثناء في الإقرار ، والرجوع عن الإقرار .
 ٥. تعارض الإقرارات .
- د - حقيقة الكتابة وأحكامها :**
١. معنى الكتابة ومشروعيتها ، وشروطها ، وصورها .
 ٢. أحكام الكتابة وحجيتها في الإثبات .
 ٣. المراد بكتاب لقاضي إلى القاضي ، وشروطه وأحكامه .
 ٤. تسمية عدد من المستندات الكتابية المعاصرة ، وحكم الاحتجاج بها .
 ٥. تقرير موجز عن كتابة العدل في المملكة العربية السعودية .
- هـ - القرائن وأهم أحكامها :**
١. معنى القرائن ، وحكمها ، والحكم بها ، وأحكامها .
 ٢. القرائن المعاصرة ، ومدى حجيتها

٦٠

المجموع

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	المناقشات العلمية	من ٣ حتى ١٣	٢٠٪
٢	الاختبار الدوري	٨	٢٠٪
٣	الاختبار النهائي	١٥	٦٠٪

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الروض المربع للشيخ منصور الهوتي + قرارات المجمع الفقهي (في النوازل)
المراجع المساندة	- شروح الروض المربع، والحواشي عليه، ومنها: حاشية الشيخ النجدي. - كشف القناع للشيخ منصور الهوتي. - شرح المنتهى للشيخ منصور الهوتي. - الإنصاف للمردواي.
المصادر الإلكترونية	- موقع الإسلام – البحث الفقهي (التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) : http://www.al-islam.com - الملتقى العلمي – الملتقى الفقهي – الملتقى الفقهي المتخصص / http://feqhweb.com/vb/f17.html - الملتقى الفقهي (إشراف الشيخ عبد الله الفوزان) : / http://fiqh.islammessage.com - الدليل الفقهي: http://www.fikhguide.com
أخرى	- برنامج جامع الفقه الإسلامي. - برنامج المكتبة الرقمية السعودية.

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات الدراسية
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	• جهاز عرض الكتروني Data Show Projectors • السبورة الذكية
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب / أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	الطلاب / أعضاء هيئة التدريس	مباشر



طرق التقييم	المقيمون	مجالات التقويم
		أخرى

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	مجلس قسم الشريعة
رقم الجلسة	٧
تاريخ الجلسة	١٤٤٦/٥/٢٤ هـ

